

עין משפט  
גור מצוה

## טו:

לך וי"ל שהוא בכלל שהם משלם חצי נזק מגופו וא"ת א"כ מהאי טעמא אלאי לא מוקי אפילו כר"ע דפוטר בתם מחצי כופר דכששאר בסקילה לא אילטריך למיתני שפטור מחצי כופר דהתנן שהם משלם מגופו וכיון דמשלם מגופו הציאחו לז"ד וישלם לך וכשאין השור בסקילה כגון ע"פ עד אחד וע"פ צעלים בין תם בין מועד שניהם פטורין מכופר מדרכה דלאמר פיקש שור שנגח ארבעה וחמשה (לקמן דף מג.) שור שהמית בן חורין שלא בכזוהי פטור שנאמר השור יסקל וגם צעליו יומת כל זמן שהשור בסקילה צעלים משלמים כופר וי"ל דאין הי"ג דלר"ע נמי כופר לא הוי שזיר והא דלא קאמר הא מני רבי עקיבא היא משום דדריש צשור שנגח ארבעה וחמשה (לקמן מג.) נקי מדמי עבד ואי ר"ע ליתני שהם פטור מדמי עבד ומאי שזיר דהאי שזיר למ"ד פלגא נזקא ממונא דאי משום חצי כופר לאו שזירא הוא דהתנן שהם משלם ח"ג מגופו וא"ת ומנא ליה דאית ליה לרבי יוסי הגלילי תם משלם חצי כופר אי משום דדריש לקמן נקי מדמי ולדות ולא דריש נקי למאי כופר דלמא לעולם כ"ל דפטור דכשהשור בסקילה הציאחו לז"ד וישלם לך וכשאין השור בסקילה פטור מדרכה וי"ל דהא דקאמר דתם משלם חצי כופר לאו משום דשמעינן ליה הכי אלא כלומר דמאי סבר דמשלם חצי כופר ולא יסבור דרבה כר' טרפון דאית ליה נמי לקמן שלי כיד הרגל (דף סו.) דתם משלם כופר ואי נמי ס"ל רבי יוסי הגלילי דתם לא משלם חצי כופר משום דרבה לאו שזירא היא דכפרישית וה"ה דהוה מצי למימר הא מני ר"ש בן זנמא היא דדריש תם נקי מדמי עורו ולדידיה נמי כופר לאו שזירא הוא ט:

**לפלוג** וליאתי ברדיה בר"א במועד אבא בתם בוי' תימה היכי הוה מצי למימר הכי אצל בתם אין משלם ע"פ עצמו דמשמע דע"פ עדים משלם כשהמית שורו את פלוני דלמא לא סבר כרבי יוסי הגלילי דלאמר תם משלם חצי כופר:
**והשתא** דאמרת פלגא נזקא קנסא. נראה לדוקא למ"ד פלגא דנזקא קנסא אצל למ"ד דהייא תימי דמקנן לא אחיא דקנן אורחיה הוא דסתם שזורים לאו צחוקת שימור קיימי והאי משונה הוא דללא אורחיה דכלנא למיכל אימרי רבזי אצל למ"ד פלגא נזקא קנסא הוי תולדה דקנן דתריייהו משונים הם אע"ג דקנן כוונתו להזיק:

**ואי תפס** לא מפקין מיניה. [א] אור"ת דוקא אי \* תפס \* [המזיק עצמו כגון] כלב או השוגרא קאמר דלא מפקין בדמזיק הקילו חכמים שזיכל

להחזיק בו אם לקחו בשעת ההיזק אצל מידי אחרינא לא דאי צכל דבר שיתפוס לא מפקין יצא לידי תקלה דהיום או למחר יגזול כל אשר לו ולא נוזיא ממנו דאין אלו דנין דיני קנסות וזה יפסיד יותר ממנה שהזיק והא דלאמר כצילד הרגל (לקמן דף יט:) ההוא חמרא דאכל נהמא ופלסיה לטלא וחיצייה רב יהודה אנהמא נזק שלם ואסלא חצי נזק מייירי בתפס או היה דוחקו ע"י שמתא דקבעיה וימנא לא"י:

לה לשלמי נזק שלם, הלכה לתשה מסקי לחצי נזק וההוא חצי נזק ממונא הוא דהא לאו תולדה דקנן הוא (שבועות 47.) דאכלי אימרי. שתנק טלאים חיים ואכלם, משונה הוא. אין דרכו צדק וכל נזק משונה צבאמה הוי תולדה דקנן תמה, שאף היא משונה שאין דרכה צדק וחצי נזק הוא דמשלם, וכיון דקנסא הוא לא מגבינן צבל, דנייני צבל, שאין שם סמיכה בוקטס ולא מקרו מומחים וגבי קנס כשזיק דהא זיכא (כתובות 88.) אבל בזוטרי אורחיה הוא. והו לאו חצי נזק דשן ושן משלמת נזק שלם וממונא הוא וגופין אוזתו צבבל (שם.) ואי תפס, נזק ממונא דמזיק גבי קנסא דחצי נזק, דאיתו נזקין דאשק לפיטוי, לא מפקינן מיניה. וגבי פלגא מוקי (שם.) ואי אמר קבעו בוי'.

ואי לא תפס ואמר קמן קבעו לי ומנא בלרעא דישלאל, השאזיח ליק עמי לזון לפני דיני ארץ ישראל, קבעינן ליה (שם.) ובין כך ובין כך, בין שזירא נזק ליקן לארץ ישראל בין שאזי רואה משמתנין ליה. למזיק מיהא להרוג אותו כלל ולסלק היזיקה (שם.) משונה קרן בחצר הניזק. קנן תמה וכל מולדוהיה קרי משונה, האזיל וישני את וסתן שלא היו דרכן לכך (געיר 17.)

## ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

**המים שזרי נו'** מאי לאו **בתם**. וה"ק המית שזרי את פלוני משלם חצי כופר ע"פ עצמו ורבי יוסי הגלילי היא או שזרו של פלוני המית משלם ע"פ עצמו חצי נזק אלמא ממונא הוא: **עבדו של פלוני**. הא קנסא הוא דמשלם לי סלעים ואפילו אינו שזה אלא

**דינר: לפלוג וליסני ברדיה**.
בקימיתא גופיה דהמית שזרי שזרו של פלוני מצי לפלוגי: **נזלה צמועד קמייירי**. וחילוקים דמועד צמי לאשמועינן: **יוסר על מה שזויק**.

כגון לי של עבד: **הא פחות**. כגון חצי נזק דתם משלם ע"פ עצמו: **כמה שזויק**. נזק שלם דמועד: **משום דלא קפני כמה שזויק**. הא לאו חיובתא היא דלא פסיקא ליה למיתני כמה שזויק דליהוי משמע דפחות אינו משלם ע"פ עצמו כיון דליכא חצי נזק כרורות דאיתו משלם כמה שזויק ואפילו הכי משלם ע"פ עצמו דהלכתא גמירי לה דממונא הוא: **אימרי**. כבשים: **משונה הוא**. דאין דרכן צדק והוי תולדה דקנן לשלם חצי נזק: **ולא מגבינן לה צבבל**. דאין דיני קנסות אלא בסמוכין וצבבל אין סמיכה: **צברצרי**. תרגוליים וכבשים גדולים דאין דרך כלב וחמול להורגן: **ואי ספיס**. נזק צבבל לא מפקין מיניה: ואי לא תפסין נזק ואמר קבעו לי זמן דלימי צבדי לארעא דישאל קבעינן ליה: **ובין כך ובין כך משמטינן ליה**. להרוג את הכלב ואת החמול: **עד דמסקן שויקא**. שהרגס: **בתנאי' ליגא**.

צקן: **ולא ליגוף**. דחיפת גוף. וכולהו הוי תולדה דקנן ומשלמין חצי נזק הרי חמשה תמין: **ושור המועד**. ג' פעמים ליגח או לגוף או לרצוח או לצעות או לשוך הרי הן חמשה מועדין לשלם נזק שלם ולגבי מועד חשיב להו חד דע"י העדאה דעדים אחי צבו חיוב ג"ש הלכך חלד מילתא הוא: **ושור המזיק צרשום הניזק**. ואפי' קנן תמה הוי כמועד לשלם נזק שלם: **והאדם**. הרי חמשה. וצבעלי חיים קמייירי להכי לא חשיב צור ואש ולקמן [נח.] פריך אלאי לא חשיב הארי והדוב כו': **הרי אלו מועדים**. אפילו צנסיכה וצכל נזקין ומשלמין עדים שלהן נזק שלם: **שן בני סרצות**. שגידלי אדם צביתו: **גב' וקפני הכהמה אינה מועד**. לא ליגח ולא לגוף אלמא קנן צחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם: **כולה**

מזי רבנן היא ט' דאמרי משונה קרן בחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם אימא סיפא שור המועד ושור המזיק ברשות והאדם אתאן לרבי טרפון ט' דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם הוא דמשלם רישא רבנן וסיפא רבי טרפון \* אין דהאמר ליה שמואל לרב יהודה ישינא שבוק מתני' ותא אבתראי רישא רבנן וסיפא רבי טרפון רבי אלעזר משמיה דרב אמר

כולה

לחזיק בו אם לקחו בשעת ההיזק אצל מידי אחרינא לא דאי צכל דבר שיתפוס לא מפקין יצא לידי תקלה דהיום או למחר יגזול כל אשר לו ולא נוזיא ממנו דאין אלו דנין דיני קנסות וזה יפסיד יותר ממנה שהזיק והא דלאמר כצילד הרגל (לקמן דף יט:) ההוא חמרא דאכל נהמא ופלסיה לטלא וחיצייה רב יהודה אנהמא נזק שלם ואסלא חצי נזק מייירי בתפס או היה דוחקו ע"י שמתא דקבעיה וימנא לא"י:

לח לשלמי נזק שלם, הלכה לתשה מסקי לחצי נזק וההוא חצי נזק ממונא הוא דהא לאו תולדה דקנן הוא (שבועות 47.) דאכלי אימרי. שתנק טלאים חיים ואכלם, משונה הוא. אין דרכו צדק וכל נזק משונה צבאמה הוי תולדה דקנן תמה, שאף היא משונה שאין דרכה צדק וחצי נזק הוא דמשלם, וכיון דקנסא הוא לא מגבינן צבל, דנייני צבל, שאין שם סמיכה בוקטס ולא מקרו מומחים וגבי קנס כשזיק דהא זיכא (כתובות 88.) אבל בזוטרי אורחיה הוא. והו לאו חצי נזק דשן ושן משלמת נזק שלם וממונא הוא וגופין אוזתו צבבל (שם.) ואי תפס, נזק ממונא דמזיק גבי קנסא דחצי נזק, דאיתו נזקין דאשק לפיטוי, לא מפקינן מיניה. וגבי פלגא מוקי (שם.) ואי אמר קבעו בוי'.

ואי לא תפס ואמר קמן קבעו לי ומנא בלרעא דישלאל, השאזיח ליק עמי לזון לפני דיני ארץ ישראל, קבעינן ליה (שם.) ובין כך ובין כך, בין שזירא נזק ליקן לארץ ישראל בין שאזי רואה משמתנין ליה. למזיק מיהא להרוג אותו כלל ולסלק היזיקה (שם.) משונה קרן בחצר הניזק. קנן תמה וכל מולדוהיה קרי משונה, האזיל וישני את וסתן שלא היו דרכן לכך (געיר 17.)

### מסורת הש"ס

א) [נקמן מג. כתובות מא.]. ב) [שזירין י טו: כתובות מא.]. ג) [נקמן מו. כתובות מא.]. ד) [נקמן כד.]. ה) [לעיל די. וש"נ]. ו) [נצרכות לו. וש"נ]. ז) [נסהדרין ד.]. ח) פי' כרה"ר. רש"ל, ט) [נעי' תוספות כתובות מא: ד"ה הא.]. י) רש"ל.

### תורה אור השלם

1. כי תבנה בית חדש וְעִשִּׂיתָ מַעֲקֶה לְגִנָּךְ וְלֹא תִשֶּׂה דְמוּיִם בְּבִיתְךָ כִּי יִפֹּל וְהִצִּיל מִכָּתוּב: דברים כב ה

### גליון הש"ס

בתנאי' השן מועדת לאבדל. עיין לעיל דף ד ע"א תוס' ד"ה לתמשיכה: **גב' אין דהא א"ל שמואל**. לעיל די ע"א לקמן לו ע"ג: **תום**. ד"ה ואי כו' **הם** החזיק עצמו. עיי לקמן דף לו ע"ג בנשיי ד"ה ההוא דמקט:

### הנהגת הגר"א

[א] תום' ד"ה ואי תפס כו' אור"ת דוקא. ג"כ אצל הרא"ש וש"פ חולקין עליו:

### מוסף רש"י

מאי לאו בתם. ואי משום דקמיי כה המית שזרי את פלוני דמיונו כופר וסבר אלא כד כופר הוא, הא מני ר' יוסי הגלילי היא (כתובות 88.) אדחתי סיפא בוי'. דלא אשכח פטור על פי עצמו אלא בעבד, כגון חורין וצבאמה נמי והוה מצי לשטוי חילוק בימימי דליכא דלא משלם על פי עצמו, בד"א. דמשלם ע"פ עצמו, צמועד כו' (שם.) כולדה צמועד קמייירי. צמועד אחא צור ואש ולקמן [נח.] פריך אלאי לא חשיב הארי והדוב כו': **הרי אלו מועדים**. אפילו צנסיכה וצכל נזקין ומשלמין עדים שלהן נזק שלם: **שן בני סרצות**. שגידלי אדם צביתו: **גב' וקפני הכהמה אינה מועד**. לא ליגח ולא לגוף אלמא קנן צחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם: **כולה**

חצי נזק צרורות. דמשלם צמקי צבמה צבאלתם והתחיה צרורות מתחת רגליה והזיק, דתנן צב"ק (י). דמשלמת חצי נזק, ובההוא חצי נזק ק"ל דהלכתא גמירי לה מסקי שהיא חולדה של רגל ופטורה צרה"ר כי רגל וטקין רגל לאו קנסא יענה אלא ממונא, שהרי מועדת מתחילתה וגבי צרורות הוא דאקלין רחמנא, וכיון דממונא הוא משלם ע"פ עצמו, משום הכי לא פסיקא ליה למיתני כל שאינו משלם כמה שזיק דהא זיכא (שם.) חצי נזק צרורות, צבמה שהיתה מהלכת צדקן והיו צרורות מנמחין מתחת רגליה ושזירה את הכלם האז (שם.) חצי נזק צרורות, צבמה דהא אורחא צבאי והוא תולדה דרגל ולא תולדה דקנן תמה והוי משלמת חצי נזק ואע"פ שאין זה שיער דהא אורחא צבאי והוא תולדה דרגל ולא תולדה דקנן תמה והוי דאכלי אימרי. שתנק טלאים חיים ואכלם, משונה הוא. אין דרכו צדק וכל נזק משונה צבאמה הוי תולדה דקנן תמה, שאין שם סמיכה בוקטס ולא מקרו מומחים וגבי קנס כשזיק דהא זיכא (כתובות 88.) ואי תפס, נזק ממונא דמזיק גבי קנסא דחצי נזק, דאיתו נזקין דאשק לפיטוי, לא מפקינן מיניה. וגבי פלגא מוקי (שם.) ואי אמר קבעו בוי'.

ואי לא תפס ואמר קמן קבעו לי ומנא בלרעא דישלאל, השאזיח ליק עמי לזון לפני דיני ארץ ישראל, קבעינן ליה (שם.) ובין כך ובין כך, בין שזירא נזק ליקן לארץ ישראל בין שאזי רואה משמתנין ליה. למזיק מיהא להרוג אותו כלל ולסלק היזיקה (שם.) משונה קרן בחצר הניזק. קנן תמה וכל מולדוהיה קרי משונה, האזיל וישני את וסתן שלא היו דרכן לכך (געיר 17.)